

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2122/2544

กรมสรรพากร
บริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน

โจทก์
จำเลย

ป.รษฎากร มาตรา 66, มาตรา 76 ทวิ

หมายเรียกและหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลของกรมสรรพากรโจทก์ที่แจ้งไปยังบริษัท อ.ซึ่งอยู่ต่างประเทศโดยพ. ในฐานะผู้ทำการแทนแสดงให้เห็นอยู่ในตัวแล้วว่าโจทก์ได้เรียก พ. ผู้มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการยื่นรายการและเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะที่เกี่ยวกับเงินได้หรือผลกำไรที่ผู้ทำการแทนเป็นผู้ทำให้บริษัทดังกล่าวได้รับในประเทศไทยมาไต่สวนและแจ้งจำนวนเงินที่ประเมินไปยังบุคคลผู้มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการยื่นรายการและเสียภาษี เพื่อที่บุคคลนั้นจะได้มีโอกาสอุทธรณ์การประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 76 ทวิ วรรคสาม ก่อนแล้วจึงใช้เป็น การออกหมายเรียกและหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลไปยังบริษัท อ.เพื่อให้รับผิดชอบตามมาตรา 66 เท่านั้น และโจทก์ไม่จำเป็นต้องออกหมายเรียกและหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลไปยัง พ. แยกต่างหากถือได้ว่าเป็นการออกและส่งหมายเรียกตรวจสอบไต่สวนและหนังสือแจ้งการประเมินทั้งบริษัท อ.และ พ. โดยชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเป็นผู้ค้ำประกันนายพี.เอ็ม.บา จาจ ผู้ทำการแทนบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสเตรียลแมนเนจเม้นท์ แอนด์ อิน

เวสแมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐปานามา มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ไม่มีสำนักงานสาขาในประเทศไทย แต่ได้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงิน การจัดการโรงงาน การจัดการผลิตภัณฑ์ การจัดการด้านราคาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าวให้แก่จำเลย บริษัทไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด และบริษัทไทยโพลีฟอสเฟต แอนด์ เคมีคัล จำกัด โดยมีเงินได้จากการให้บริการให้คำปรึกษาและได้จำหน่ายเงินกำไรจากการประกอบกิจการออกไปจากประเทศไทย ดังนั้นนายพี.เอ็ม.บาจาจ ซึ่งเป็นผู้กระทำการแทนบริษัทดังกล่าวจึงต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการยื่นรายการและเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 76 ทวิ และ 70 ทวิ ในปี 2532 บริษัทดังกล่าวได้แจ้งเลิกประกอบกิจการ เจ้าพนักงานของโจทก์จึงตรวจสอบข้อมูลการเสียภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2529 ถึง 2532 พบว่าบริษัทดังกล่าวเสียภาษีไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานของโจทก์จึงออกหมายเรียกตรวจสอบภาษีอากร แจ้งให้บริษัทดังกล่าว โดยนายพี.เอ็ม.บาจาจ ในฐานะผู้ทำการแทนส่งบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีเพื่อทำการตรวจสอบ บริษัทดังกล่าวได้รับหมายเรียกแล้ว นายพี.เอ็ม.บาจาจ ในฐานะผู้ทำการแทนได้ไปพบเจ้าพนักงานของโจทก์ตามหมายเรียก แต่ไม่ส่งมอบบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีให้ตรวจสอบและได้ให้ถ้อยคำชี้แจงว่าการดำเนินกิจการของบริษัทดังกล่าวในประเทศไทยได้ส่งตัวแทนคือ นายพี.เอ็ม.บาจาจ มาเช่าสำนักงานเพื่อทำงาน เมื่อได้ดำเนินงานให้คำปรึกษาครบกำหนดตามสัญญา ลูกค้าจะจ่ายค่าบริการและจัดส่งไปให้สำนักงานใหญ่การประกอบกิจการในประเทศไทยมีรายได้ตามที่ไต่ขึ้นแบบแสดงรายการชำระภาษีอากรไว้แล้ว ส่วนบริษัทดังกล่าวมีรายจ่ายเป็นค่าเดินทาง ค่าพาหนะเงินเดือนของนายพี.เอ็ม.บาจาจ พนักงานผู้ทำการแทนในประเทศไทย ค่าที่พักค่าจ้างที่ปรึกษาอื่น ๆ และรายจ่ายอื่น ๆ ที่จ่ายที่สำนักงานใหญ่ซึ่งไม่สามารถแยกได้ว่าส่วนใดเป็นรายจ่ายในประเทศไทยจำนวนเท่าใด ทำให้บริษัท

ดังกล่าวไม่สามารถคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัทดังกล่าวจึงยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 64 และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร ภ.ง.ด.50 โดยเสียภาษีอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับ ตามมาตรา 71(1) และยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้จากการจำหน่ายเงินกำไรออกไปจากประเทศไทย ตามแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและการจำหน่ายเงินกำไรตาม มาตรา 70และมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ภ.ง.ด.54 โดยแสดงรายได้ด้วยวิธีคำนวณกำไรย้อนกลับ (ที่ถูกคำนวณภาษีย้อนกลับไปหากำไร) เจ้าพนักงานของโจทก์เห็นว่าเป็นการชำระภาษีที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย การชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากการจำหน่ายเงินกำไรนั้น จะต้องคำนวณจากจำนวนเงินที่จำหน่ายตามมาตรา 70 ทวิ และในการดำเนินกิจการของบริษัทดังกล่าวในประเทศไทยนั้น เป็นกิจการที่สามารถคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ประกอบกับบริษัทดังกล่าวมิได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากรเพื่อขอชำระภาษีอากรตามมาตรา 71(1) ประกอบด้วยคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.13/2529 ลงวันที่ 7 กันยายน 2529 (ที่ถูก 7 เมษายน 2529) เรื่องการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและกระทำการกิจการในประเทศไทย ตามมาตรา 66 และมาตรา 76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ในการตรวจสอบภาษีอากรเจ้าพนักงานของโจทก์พบว่าบริษัทดังกล่าวมีรายได้รวมในปี 2529จำนวน 36,231,797.18 บาท ปี 2530 จำนวน 20,045,836.21 บาท และปี 2531 จำนวน 14,014,139.22 บาท เจ้าพนักงานประเมินของโจทก์ได้ประเมินให้บริษัทดังกล่าวโดยนายพี.เอ็ม.บาจาจ ในฐานะผู้ทำการแทนต้องรับผิดชอบชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2529รวมทั้งสิ้น 41,564,282 บาท ปี 2530 รวมทั้งสิ้น 20,558,083 บาท และปี 2531 รวมทั้งสิ้น 14,472,067 บาท ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายการจำหน่ายเงินกำไรออกจากประเทศไทยตามมาตรา 70 ทวิ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2529 รวมทั้งสิ้น 8,623,446 บาท ปี 2530 รวม

ทั้งสิ้น 3,805,860 บาทและปี 2531 รวมทั้งสิ้น 2,951,584 บาท เจ้าพนักงานของ
โจทก์ได้แจ้งการประเมินให้บริษัทดังกล่าว โดยนายพี.เอ็ม.บาจาจ ในฐานะผู้ทำการ
แทนบริษัทดังกล่าวทราบแล้ว บริษัทดังกล่าวอุทธรณ์การประเมิน คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ได้พิจารณาและมีคำวินิจฉัยให้เรียกเก็บภาษีทั้งสิ้น 51,198,693.71
บาท บริษัทดังกล่าวได้รับคำวินิจฉัยอุทธรณ์เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2536 และได้ยื่น
ฟ้องกรมสรรพากรเป็นคดีหมายเลขดำที่ 86/2536 ของศาลภาษีอากรกลาง ขอให้เพิก
ถอนหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ต่อมาศาลภาษีอากร
กลางพิพากษายกฟ้องเป็นคดีหมายเลขแดงที่ 16/2537 บริษัทดังกล่าวอุทธรณ์คำ
พิพากษาศาลภาษีอากรกลางไปยังศาลฎีกา ศาลฎีกาพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาล
ฎีกาที่ 2662/2539 แต่บริษัทดังกล่าวมิได้ชำระภาษีอากรจำนวน 51,198,693.71
บาท ให้แก่โจทก์บริษัทดังกล่าวจึงต้องรับผิดชอบชำระเงินเพิ่มแก่โจทก์ตามมาตรา 27 ใน
อัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีอากรที่ต้องชำระ คิดคำนวณ
เงินเพิ่มถึงวันฟ้องรวม 13,906,869.33 บาท รวมเป็นค่าภาษีอากรและเงินเพิ่มทั้ง
สิ้น 65,104,563.04 บาท โจทก์ไม่สามารถบังคับชำระหนี้ดังกล่าวจากบริษัทดังกล่าว
และหรือนายพี.เอ็ม.บาจาจ ผู้ทำการแทนบริษัทดังกล่าวได้ จำเลยเป็นผู้ค้ำประกันหนี้
ภาษีอากรนายพี.เอ็ม.บาจาจ ต่อโจทก์โดยไม่จำกัดจำนวน และมีเงื่อนไขว่าถ้านาย
พี.เอ็ม.บาจาจ มีหนี้ภาษีอากรค้างชำระ และหรือที่จะต้องชำระแม้ยังไม่ถึงกำหนด
ชำระไม่ว่าในฐานะส่วนตัวก็ดี หรือในฐานะแทนผู้อื่นก็ดีหากเรียกร้องเอาจากนาย
พี.เอ็ม.บาจาจ ไม่ได้หรือไม่สะดวกจำเลยยินยอมชำระแทนโดยไม่ต้องเรียกร้องให้
นายพี.เอ็ม.บาจาจ ชำระก่อน จำเลยยอมรับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันไม่ว่านาย
พี.เอ็ม.บาจาจ ผู้ยื่นคำร้องขอรับใบผ่านภาษีอากรจะเดินทางกลับเข้ามาใน
ประเทศไทยภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในคำร้องขอใบผ่านภาษีอากรหรือไม่ก็ตาม
จำเลยจะไม่เพิกถอนสัญญาค้ำประกันในระหว่างที่นายพี.เอ็ม.บาจาจ ต้องรับผิดชอบ

อยู่ตามกฎหมาย โจทก์ทวงถามจำเลยแล้วแต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยชำระ
เงินภาษีอากรจำนวน 65,105,563.04 บาท แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า นายพี.เอ็ม.บาจาจ ไม่ต้องรับผิดชอบชำระค่าภาษีอากรของบริษัท
อินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ อินเวสเม้นท์คอร์ปอเรชั่น
จำกัด ต่อโจทก์ เพราะโจทก์ไม่ได้หมายเรียกนายพี.เอ็ม.บาจาจผู้เป็นลูกจ้างหรือผู้
ทำการแทนหรือผู้ทำการติดต่อซึ่งต้องรับผิดชอบดังกล่าวมาไต่สวนและแจ้งจำนวนเงินที่
ประเมินไปยังนายพี.เอ็ม.บาจาจ ในฐานะส่วนตัวเพื่อให้โอกาสอุทธรณ์การประเมิน
ตามความในประมวลรัษฎากร มาตรา 76 ทวิวรรคสามก่อน การที่โจทก์ออกหมาย
เรียกตรวจสอบไต่สวนและแจ้งการประเมินภาษีไปยังบริษัทดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้
โจทก์มีอำนาจประเมินภาษีหรือฟ้องนายพี.เอ็ม.บาจาจ ต่อศาลได้ทันทีเพราะบริษัทดัง
กล่าวเป็นนิติบุคคลแยกต่างจากนายพี.เอ็ม.บาจาจ โจทก์ย่อมไม่มีอำนาจฟ้องนาย
พี.เอ็ม.บาจาจให้ต้องรับผิดชอบตามมาตรา 76 ทวิ และย่อมไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยใน
ฐานะผู้ค้ำประกันนายพี.เอ็ม.บาจาจ ให้ต้องรับผิดชอบเช่นเดียวกัน และในขณะที่

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 65,105,563.04 บาท แก่
โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติในเบื้องต้นตาม
คำฟ้องคำให้การและที่คู่ความรับกันในชั้นชี้สองสถานว่าบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลอิน
ดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ อินเวสเม้นท์คอร์ปอเรชั่น จำกัด จดทะเบียน
นิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐปานามา มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ไม่มีสำนักงานสาขาในประเทศไทย มีนายพี.เอ็ม.บาจาจ เป็นผู้ทำการ
แทนในการประกอบกิจการให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการด้านการ

เงิน การจัดการโรงงาน การจัดการผลิตภัณฑ์ การจัดการด้านราคาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าวให้แก่จำเลย บริษัทไทยคาร์บอน แบล็ค จำกัด และ บริษัทไทยโพลีฟอสเฟต แอนด์ เคมีคัล จำกัด ในประเทศไทย เป็นเหตุให้บริษัทดังกล่าวได้รับเงินได้ในประเทศไทยนายพี.เอ็ม.บาจาจ หมดหน้าที่ในฐานะผู้ทำการแทนหรือผู้ทำการติดต่อของบริษัทดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2533 ตามเอกสารหมายเลข.1 แผ่นที่ 86 บริษัทดังกล่าวจดทะเบียนเลิกการประกอบกิจการค้าในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2532 โดยนายพี.เอ็ม.บาจาจเป็นผู้แจ้ง ตามเอกสารหมายเลข.1 แผ่นที่ 93 และ 94 เจ้าพนักงานของโจทก์จึงตรวจสอบข้อมูลการเสียหายในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2539 ถึง 2531 พบว่าบริษัทดังกล่าวเสียหายไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานประเมินจึงออกหมายเรียกตรวจสอบภาษีบริษัทดังกล่าวเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2532ตามเอกสารหมายเลข.1 แผ่นที่ 5 นายพี.เอ็ม.บาจาจ ในฐานะผู้ทำการแทนได้ไปพบเจ้าพนักงานของโจทก์แต่ไม่ส่งมอบบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีให้ตรวจสอบ แต่ได้ให้ถ้อยคำชี้แจงว่า การดำเนินกิจการของบริษัทดังกล่าวไม่สามารถคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล นายพี.เอ็ม.บาจาจ ผู้ทำการแทนบริษัทดังกล่าวจึงยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 68 และมาตรา 69แห่งประมวลรัษฎากร โดยเสียภาษีอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ของรอบระยะเวลาบัญชี และยื่นแบบรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและการจำหน่ายเงินกำไรตามมาตรา 70 และมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยแสดงรายได้ด้วยวิธีการคำนวณภาษีย้อนกลับไปหากำไร เจ้าพนักงานของโจทก์เห็นว่าบริษัทดังกล่าวชำระภาษีไม่ถูกต้องต่อมาวันที่ 30 กรกฎาคม 2533 เจ้าพนักงานประเมินมีหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลไปยังบริษัทดังกล่าว โดยนายพี.เอ็ม.บาจาจ ในฐานะผู้ทำการแทนบริษัทดังกล่าว รับผิดชอบชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2529 รวมทั้งสิ้น 41,565,282 บาท ปี 2530 รวมทั้งสิ้น 20,558,083 บาทและปี 2531 รวมทั้งสิ้น 14,472,067 บาท ภาษี

เงินได้จากการจำหน่ายเงินกำไรออกจากประเทศไทย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2529 รวมทั้งสิ้น 8,623,446 บาท ปี 2530 รวมทั้งสิ้น 3,805,860 บาท และปี 2531 รวมทั้งสิ้น 2,951,584 บาท บริษัทดังกล่าวอุทธรณ์การประเมิน คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เรียกเก็บภาษีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2529 ถึง 2531 รวมทั้งสิ้น 51,198,693.71 บาท บริษัทดังกล่าวได้รับคำวินิจฉัยอุทธรณ์เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2536 และได้ยื่นฟ้องโจทก์เป็นจำเลยในคดีหมายเลขดำที่ 86/2536 ของศาลภาษีอากรกลาง ขอให้เพิกถอนหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ต่อมาศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้องตามคดีหมายเลขแดงที่ 16/2537 บริษัทดังกล่าวอุทธรณ์คำพิพากษาศาลภาษีอากรกลางไปยังศาลฎีกา ศาลฎีกาพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2662/2539 แต่บริษัทดังกล่าวมิได้ชำระหนี้ค่าภาษีอากรจำนวน 51,198,693.71 บาทให้แก่โจทก์ ซึ่งบริษัทดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบชำระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องเสียหรือนำส่งโดยไม่รวมเบี้ยปรับเมื่อคำนวณถึงวันฟ้องวันที่ 8 มิถุนายน 2542 รวมจำนวน 13,906,869.33 บาทรวมเป็นค่าภาษีอากรที่บริษัทดังกล่าวค้างชำระทั้งสิ้น 65,105,563.04 บาทจำเลยทำหนังสือสัญญาคำประกันนายพี.เอ็ม.บาจาจ ตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 30

คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยข้อแรกว่านายพี.เอ็ม.บาจาจเป็นผู้ทำการแทนบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล อินดัสเตรียลแมนเนจเม้นท์ แอนด์ อินเวสเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และเป็นเหตุให้บริษัทดังกล่าวได้รับเงินได้หรือผลกำไรในประเทศไทยตามประมวลรัษฎากร มาตรา 76 ทวิ หรือไม่ ข้อนี้จำเลยได้ให้การยอมรับแล้วว่า นายพี.เอ็ม.บาจาจ เป็นลูกจ้างหรือผู้ทำการแทนหรือผู้ทำการติดต่อบริษัทดังกล่าว การที่นายพี.เอ็ม.บาจาจ มาเบิกความว่าตนมิได้เป็นผู้ทำการแทนตามมาตรา 76 ทวิ จึงเป็นการเบิกความขัดกับคำให้การของจำเลยเองซึ่งข้อเท็จจริงตามคำฟ้องคำให้การและที่คู่ความรับกันในชั้นนี้

สองสถานแล้วฟังได้ว่า บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ มีนายพี.เอ็ม.บาจาจ เป็นผู้ทำการแทนในการประกอบกิจการในประเทศไทย ซึ่งเป็นเหตุให้ได้รับเงินได้หรือผลกำไรในประเทศไทยตามมาตรา 76 ทวิ การที่จำเลยอุทธรณ์ต่อไปว่า โจทก์ไม่เคยออกหมายเรียกหรือหมายประเมนใด ๆ ไปยังนายพี.เอ็ม.บาจาจเพื่อประเมนให้รับผิดชอบในฐานะผู้ทำการแทนบริษัทดังกล่าวตามมาตรา 76 ทวิข้อนี้ปรากฏตามหมายเรียกตามประมวลรัษฎากรเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 4 ที่จำเลยอ้างส่งต่อศาลเอง และหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 60 ถึง 65 หรือ ล.1 แผ่นที่ 6 ถึง 11 ว่า หมายเรียกและหนังสือดังกล่าวได้แจ้งไปยังบริษัทดังกล่าวโดยนายพี.เอ็ม.บาจาจ ในฐานะผู้ทำการแทนทุกฉบับ ทั้งหมายเรียกและหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลแสดงให้เห็นอยู่ในตัวแล้วว่าโจทก์ได้เรียกนายพี.เอ็ม.บาจาจ ผู้มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการยื่นรายการและเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะที่เกี่ยวกับเงินได้หรือผลกำไรที่ลูกจ้างหรือผู้ทำการแทนหรือผู้ทำการติดต่อเป็นผู้ทำให้บริษัทดังกล่าวได้รับในประเทศไทยมาไต่สวนและแจ้งจำนวนเงินที่ประเมินไปยังบุคคลผู้มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการยื่นรายการและเสียภาษี เพื่อที่บุคคลนั้นจะได้มีโอกาสอุทธรณ์การประเมินตามมาตรา 76 ทวิวรรคสามก่อนแล้ว กรณีจึงหาใช่เป็นการออกหมายเรียกและหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลไปยังบริษัทดังกล่าวเพื่อให้รับผิดชอบตามมาตรา 66 เท่านั้นดังที่จำเลยอุทธรณ์ไม่ และโจทก์ไม่จำเป็นต้องออกหมายเรียกและหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลไปยังนายพี.เอ็ม.บาจาจ แยกต่างหากจากที่ออกให้บริษัทดังกล่าวโดยนายพี.เอ็ม.บาจาจ ในฐานะผู้ทำการแทน ฉะนั้นการออกและส่งหมายเรียกและหนังสือแจ้งการประเมินในลักษณะดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการออกและส่งหมายเรียกตรวจสอบไต่สวนและหนังสือแจ้งการประเมินทั้งบริษัทดังกล่าวและนายพี.เอ็ม.บาจาจ ผู้มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการยื่นรายการและเสียภาษีของบริษัทดังกล่าวด้วยในตัวของหมายเรียกและหนังสือนั้นเอง อุทธรณ์ของจำเลยในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยในข้อต่อไปมีว่าบริษัทอินเตอร์ เนชั่นแนล อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ อินเวสเม้นท์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ ยื่นรายการและเสียภาษีเงินได้ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2529 ถึง 2531 และเจ้า พนักงานประเมินหักรายจ่ายของบริษัทดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ ข้อนี้ข้อเท็จจริงได้ ความว่า หลังจากที่บริษัทดังกล่าวได้รับหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว ได้ อุทธรณ์การประเมิน คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้บริษัทดังกล่าวชำระหนี้ค่าภาษีอากรรวมทั้งสิ้น 51,198,693.71 บาท บริษัทดัง กล่าวได้อุทธรณ์คำวินิจฉัยอุทธรณ์ไปยังศาลภาษีอากรกลางโดยฟ้องโจทก์เป็นจำเลย เพื่อขอให้เพิกถอนหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ต่อมาศาล ภาษีอากรกลางพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง บริษัทดังกล่าวอุทธรณ์คำพิพากษาศาล ภาษีอากรกลางไปยังศาลฎีกา ศาลฎีกาพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลภาษีอากร กลาง ดังนี้ ปัญหาที่ว่าบริษัทดังกล่าวเป็นหนี้ค่าภาษีอากรโจทก์จำนวนเท่าใดได้มีคำ พิพากษาถึงที่สุดไปแล้ว และมีผลผูกพันบริษัทดังกล่าวซึ่งนายพี.เอ็ม.บาจาจ ในฐานะ ผู้ทำการในการประกอบกิจการในประเทศไทยของบริษัทดังกล่าวมีหน้าที่และความ รับผิดชอบในการยื่นรายการและเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทดังกล่าว ตาม ประมวลรัษฎากรมาตรา 76 ทวิ"

พิพากษายืน

(เรื่องฤทธิ์ ศรีวรรณะ-ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์-พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ